

0086679-91.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... nesses autos o delito de roubo majorado praticado em companhia de terceiros.

Nota-se que a prova é robusta e autoriza o decreto condenatório. A versão do réu é pouco crível e inverossímil. Aduz que foi convidado pelo correu João para ir até a casa da tia desse amigo para buscar alguns objetos e que só teve ciência do crime após os fatos. No entanto, quando inicialmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 1-109, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11-21279014, São Paulo-SP - E-mail: sp7cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0086679-91.2016.8.26.0050

SBNMF

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 721/2016 - 64º Distrito Policial - Cidade A. E. Carvalho

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ WILLIAN COSTA DA SILVA e outro

Vítima:

SHIRLEY BUENO DA SILVA

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO,
DEBATES E JULGAMENTO

Aos 07/07/2022, às 15h30, pelo meio previsto no Comunicado CG nº 284/2020 e conforme Provimento CSM nº 2.651/2022, com utilização da plataforma Microsoft Teams, nesta cidade de São Paulo e Comarca de São Paulo, na sala virtual de audiências da 7ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. ERICA MATOS TEIXEIRA LIMA SIQUEIRA, comigo Assistente Judiciária ao final assinada, compareceram a representante do Ministério Público Dra. PAULA DE CAMARGO FERRAZ FISCHER e o réu JOSÉ WILLIAN COSTA DA SILVA, acompanhado de seu defensor constituído, Dr. SEVERINO FERREIRA DA SILVA (OAB/SP nº 150.916). Presentes, ainda, a vítima SHIRLEY BUENO DA SILVA, as testemunhas policiais civis EMERSON THEMER PEIXOTO e ELIZÂNGELA CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS e o informante ADILSON APARECIDO DA SILVA.

A MM. Juíza de Direito declarou instalada a audiência virtual nos autos do processo

criminal em epígrafe, com as formalidades legais, não havendo oposição de qualquer das partes à realização da presente audiência de forma remota, e foram então ouvidas as pessoas abaixo indicadas e qualificadas, cujos depoimentos/declarações foram colhidos por meio audiovisual, pelo sistema de captação de áudio e vídeo do Microsoft Teams:

Vítima: SHIRLEY BUENO DA SILVA, Brasileira, Viúva, Prendas do Lar, RG 10.370.730-X, pai ODAHYR DE SOUZA BUENO, mãe DIRCE DE LOURDES CARDOSO BUENO, nascida em 10/06/1956, natural de São Paulo - SP, com endereço à Rua Hέλvio de Oliveira Albuquerque, 396, Tel. (11) 2684-0201, (11) 98134-3743, Vila São Francisco (zona Leste), CEP 03679-010, São Paulo - SP;

Testemunha: EMERSON THEMER PEIXOTO, Policial Civil, com endereço à Rua Sάbbado D'Άngelo, 46, Tel. (11) 2071-3488, 7ª Delegacia de Defesa da Mulher - Itaquera, CEP 08040-620, São Paulo - SP;

Testemunha: ELIZΆNGELA CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS, Policial Civil, com endereço à Rua Sάbbado D'Άngelo, 46, Tel. (11) 2071-3488, 7ª Delegacia de Defesa da Mulher - Itaquera, CEP 08040-620, São Paulo - SP, e

Informante (pai do réu JOSÉ WILLIAN): ADILSON APARECIDO DA SILVA, RG 21.534.089, com endereço à Rua Capitāo Américo Duarte, 161, Tel. (11) 2214-0001 / 96272-5839, Jardim Belém, CEP 03813-100, São Paulo - SP.

Em seguida, o réu abaixo qualificado foi interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo do Microsoft Teams, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor constituído antes da realização do ato:

Réu: JOSÉ WILLIAN COSTA DA SILVA, Brasileiro, Companheiro, Auxiliar de Estoque, RG 48.062.431-8, CPF 397.951.388-20, pai ADILSON APARECIDO DA SILVA, mãe ROSELI COSTA DA SILVA, nascido em 08/08/1991, natural de São Paulo - SP, com endereço à Rua Capitāo Américo Duarte, 161, Tel. (11) 2214-0001, Jardim Belém, CEP 03813-100, São Paulo - SP.

Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, pela MM. Juíza de Direito foi declarada encerrada a instrução para o réu JOSÉ WILLIAN, estabelecendo-se a realização de debates orais.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, foi dito: MM. Juíza, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual.

Dada a palavra ao Defensor constituído do réu JOSÉ WILLIAN, foi dito: MM. Juíza, também requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual.

Por fim, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte sentença: Vistos. JOSÉ WILLIAN COSTA DA SILVA e JOÃO PAULO DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), no dia 03 de agosto de 2016, por volta das 13h10, na Rua Hέλvio de Oliveira Albuquerque, nº 396, Ponte Rasa, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados entre si e com outros dois indivíduos não identificados, de vulgo "Bel" e "Yago", subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça e restrição da liberdade da vítima Shirley Bueno da Silva, 01 fone de ouvido, 01 caixa amplificadora, 01 par de tênis da marca Nike, 01 cafeteira, 03 televisores das marcas Panasonic, Samsung e LG, 01 notebook da marca Dell, 01 aparelho de videogame Xbox One, 01 cofre contendo moedas, 01 tablet da marca Samsung, cabos de fiação, 02 telefones celulares das marcas Nokia e LG, 01 boné da marca John John e 01 relógio de pulso, em prejuízo da referida vítima. Relata a inicial que segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados, ocupando o veículo

GM/Agile, de cor verde e placas ETY 7589, de propriedade do denunciado JOSÉ WILLIAN, dirigiram-se à residência da vítima Shirley, de 60 anos de idade, onde lograram abrir o portão do imóvel, adentrando com o veículo na garagem (fls. 39/44). Narra a exordial que em seguida, enquanto JOÃO PAULO e os demais indivíduos, identificados apenas como "Bel" e "Yago", desembarcaram, o denunciado JOSÉ WILLIAN permaneceu no veículo, a fim de assegurar a fuga de todos na posse dos bens a serem subtraídos. Expõe a denúncia que JOÃO PAULO (que trajava uma camiseta azul - fl. 33) e os demais ingressaram na residência, surpreendendo a vítima descendo as escadas, eis que havia escutado abrir a porta da sala, acreditando tratar-se de seu filho. Ao avistar a vítima, JOÃO PAULO imediatamente a abordou e anunciou o roubo, e a conduziu até o quarto, na parte superior do imóvel, ordenando que ali ficasse sentada na cama. Neste tempo, os indivíduos identificados apenas como "Bel" e "Yago" subtraíam os pertences acima descritos, que foram acondicionados no veículo GM/Agile, de placas ETY 7589, conduzido por JOSÉ WILLIAN. Segundo a acusação, após cerca de quinze minutos, JOÃO PAULO e os demais deixaram a residência, ordenando que a vítima permanecesse no quarto por volta de 01 hora e não saísse, pois estava sendo vigiada. Consigna a inicial acusatória que a ação criminosa foi captada por câmeras de segurança existentes nos imóveis vizinhos, em cujas imagens foi possível identificar as placas do veículo utilizado pelos roubadores, permitindo assim a identificação de JOSÉ WILLIAN como seu proprietário (fls. 13 e relatório de investigação de fls. 39/44). É da exordial que, ao ser interrogado, JOSÉ WILLIAN negou envolvimento no crime, a princípio, alegando que na data dos fatos havia deixado seu veículo com a pessoa de Daniel Domingues para que fizesse alguns reparos (fls. 14). No entanto, ante as declarações de seu genitor Adilson Aparecido da Silva à fl. 17, retificou a versão anteriormente apresentada, aduzindo que na data do crime deparou-se com JOÃO PAULO e "Bel", que o chamaram para irem à casa de uma tia de JOÃO PAULO para buscarem alguns objetos. No caminho, encontrou a pessoa de "Yago", que também embarcou no carro. Após, adentrarem na garagem da residência da vítima e carregaram todos os pertences. No caminho de volta, soube por JOÃO PAULO, que haviam cometido um roubo (fl. 23). Reconheceu JOÃO PAULO DE SOUZA, RG nº 37.686.155-1, nas imagens fornecidas pela vítima (fls. 32/33). Aduz a denúncia que, intimada, a vítima não teve condições de reconhecer os denunciados como os autores do crime, pois não se recordava de suas feições e a todo tempo foi ameaçada (fls. 64 e 67). Por fim, a denúncia constata que JOÃO PAULO DE SOUZA não foi localizado para interrogatório, sendo qualificado indiretamente (fls. 99/104). A fls. 39/44 consta relatório de investigações, onde pelas imagens se verifica que no mesmo dia os roubadores tentaram ingressar na casa ao lado, mas não lograram abrir o portão, ingressando, posteriormente, após abrir o portão, na residência da vítima. A denúncia foi recebida por decisão datada de 15 de maio de 2020 (fls. 130/131) e 24 de maio de 2020 (fls. 132/133). JOSÉ WILLIAN foi citado (fl. 145). Na sequência, a Defesa particular constituída nos autos (fl. 147) apresentou resposta à acusação, arrolando testemunhas comuns à acusação e requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fl. 146). Aos 13 de fevereiro de 2021, o recebimento da denúncia foi ratificado com relação ao réu JOSÉ WILLIAN e, na mesma oportunidade, foi concedido ao acusado os benefícios da justiça gratuita, nos termos requeridos (fls. 159/160). Diante da não localização de JOÃO PAULO para citação pessoal (fl. 143), o acusado foi citado por edital (fls. 167/169). Decorrido o prazo estipulado in albis sem resposta, foi suspenso o processo e o prazo prescricional com relação ao réu JOÃO PAULO, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 177). Oportunamente, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 13 de maio de 2022 para o réu JOSÉ WILLIAN (fl. 180). A audiência que havia sido retro designada deixou de ser realizada em virtude de um equívoco na sua marcação, razão pela qual foi redesignada a audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 07 de julho de 2022 (fls. 183/184). JOSÉ WILLIAN foi intimado a comparecer à audiência virtual supra designada (fl. 203). Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, as testemunhas e, em seguida, JOSÉ WILLIAN foi interrogado. Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, a procedência da ação penal, nos

exatos termos da denúncia. Na dosimetria, requereu pena base no mínimo legal, agravante pela idade da vítima e regime inicial semiaberto. A Defesa, por sua vez, requereu, em suma a absolvição diante da insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para o crime de furto, reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância. Por fim, em caso de condenação, pena no mínimo legal e substituição por restritivas de direito. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO. O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. A ação penal é procedente. É certo que a autoria e a materialidade do delito restaram demonstradas na prova oral e documental anexada aos autos, em especial, o boletim de ocorrência nº 4239/2016 (fls. 08/10), o auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 15 e 32/33), o relatório de investigações (fls. 39/44), o auto de reconhecimento fotográfico negativo (fls. 67), o relatório final de inquérito policial (fls. 108/111), bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório. Em solo policial, a vítima Shirley Bueno da Silva afirmou que (fls. 11/12) "é residente em uma casa, com o formato de sobrado, que quando estava em seu quarto, na parte superior, arrumando o local, escutou abrir a porta da sala e pensou, a princípio, que era seu filho Paulo, pois aproximava-se o horário de sua chegada para o seu almoço, que saiu do quarto e após descer 03 degraus da escada, olhou para a sala e viu um rapaz desconhecido, de cutis morena, com camiseta verde e calça jeans, com aproximadamente 1,75m, com aproximadamente 20 anos de idade, que quando perguntou: quem está aí?, ele olhou e se dirigiu para sua direção, que nesse momento percebeu que ele estava com mais um outro rapaz, com cutis morena, com aproximadamente 1,80m, com mais ou menos 20 anos, camiseta azul escuro e calça jeans; que o rapaz de camiseta azul, colocou a camisa no rosto, para tentar esconder-se; que ficou parada na escada e este mesmo rapaz a conduziu até o quarto e mandou ficar sentada na cama, que em nenhum momento foi agredida fisicamente ou foi apresentado arma de fogo pelos autores; que por volta de 15 minutos foi obrigada a permanecer no quarto, juntamente com o autor; que o outro rapaz de camisa verde ficou andando pela casa, arrecadando os pertences roubados; que a todo momento os autores falavam entre eles; que o autor de camisa verde entrou em seu quarto, com um outro rapaz, com cutis preta, camisa branca, altura 1,83m, magro, com boné azul escuro, com marcas no rosto de marca de espinha, com idade de aproximadamente 20 anos de idade e tentou achar mais objetos de valores; que o autor de camisa azul estava muito agitado e queria sair logo do local, pois sabia que seu filho poderia chegar a qualquer momento, pois foi perguntado a ela se alguém chegaria em casa; que quando os 03 rapazes se prepararam para saírem do quarto, o autor de camisa verde mandou ela ficar no quarto por 01 hora e não sair, que estava sendo vigiada; que logo em seguida, após eles saírem de seu quarto escutou o barulho do motor de carro e soube que os autores tinha evadido-se; que percebeu então que os autores haviam colocado o veículo na garagem de sua casa; que o portão automático não estava arrombado; que provavelmente foi aberto com chave falsa/ que sua vizinha tem câmera de vigilância e filmou o momento da entrada dos autores; que não conhece os autores do roubo". Em juízo, a vítima confirmou a versão do inquérito. Disse que viu somente dois indivíduos. Que foi obrigada a ficar no quarto e que um deles ficou com a declarante no quarto. Que levaram muitos bens da declarante e de seu filho e que não conseguiu recuperá-los. Que não ficou com traumas depois dos fatos. Disse que o sujeito que ficou com a declarante no quarto tinha a pele clara e que o outro que vinha às vezes tinha a pele mais escura. Disse não se recordar de ter visto um terceiro indivíduo. Disse que na época dos fatos possuía 60 anos. Disse que não consegue se recordar do modelo do veículo utilizado pelos réus. Afirmou que hoje não teria como reconhecer os réus e que na Delegacia não conseguiu reconhecer o réu José Willian. O policial civil Emerson Themer Peixoto afirmou em juízo que não se recorda dos fatos. Mesmo após a leitura de seu relatório de investigação constante dos autos. A policial Elizangela também disse em juízo não se recordar muito bem dos fatos. A testemunha Adilson Aparecido da Silva, pai do réu, ao ser ouvido pelo Delegado de Polícia, afirmou que (fls. 17/18) "neste final de semana seu filho JOSÉ WILLIAN lhe confessou que no dia dos fatos saiu de casa às 07h para ir trabalhar, mas retornou;

mais tarde, encontrou JOÃO, um sujeito de vulgo "BEL" e mais um conhecido, afirmou ao depoente que JOÃO o chamou para buscar alguns objetos na casa de uma tia dele; JOSÉ WILLIAN conduziu JOÃO ao local em seu próprio veículo; JOSÉ WILLIAN ficou aguardando no volante enquanto os demais adentraram na casa, momento em que ele se deu conta que JOÃO, BEL e o outro desconhecido foram cometer um roubo; JOSÉ WILLIAN garantiu ao depoente que durante todo o momento aguardou dentro do veículo; JOSE WILLIAN observou que o trio havia pegado 01 TV, 01 cafeteira, 01 vídeo game, 01 bolsa; o depoente não sabe dizer se seu filho JOSE WILLIAN ficou com alguma recompensa ou foi remunerado de alguma forma". Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o informante confirmou a versão prestada em solo policial. Disse que seu filho lhe falou que foi convidado por Joao a ir à casa da Tia de João pegar alguns bens. Que seu filho lhe disse que não sabia que se tratava de um crime. Disse que o Bel é especialista em abrir fechaduras e que Bel e Joao não possuem boa índole. Que o réu lhe disse que deixou os bens na casa de João. Que o Bel abriu o portão e mandou o réu ingressar na residência. Que o réu sequer desceu do veículo. O réu, embora inicialmente tenha afirmado que, na data dos fatos, o veículo de sua propriedade estava aos cuidados do mecânico DANIEL (fls. 14), após o depoimento de seu genitor, retificou sua versão sobre os fatos, afirmando à autoridade policial (fls. 23) que "é proprietário do veículo placa ETY-7589; afirma que no dia dos fatos, estava passando com seu veículo e deparou-se com JOÃO e BEL, (não sabe o sobrenome deles, mas sabe onde mora, no entanto não lembra o nome da rua); JOÃO o chamou para ir na casa de uma tia, a fim de buscar alguns objetos que havia ganhado dela (TV, BOLSA, etc); no caminho, próximo de sua residência, depararam-se com mais um colega de prenome YAGO, primo de JOÃO; YAGO embarcou no veículo a convite de JOÃO, com a mesma conversa de que iria na casa de sua tia; no local do ocorrido, JOÃO E BEL desceram do carro e abriram, com facilidade, o portão da suposta tia; neste momento, YAGO ficou no veículo, mas logo após desceu e também entrou na residência; alega que em momento algum desceu do veículo; o trio ficou durante 5 minutos dentro da residência, logo após, pediram para colocar o veículo dentro da garagem e começaram a carregar o porta-malas com os objetos, lembra de ter visto 01 bolsa e um TV; no caminho, sentido a casa de JOÃO, ficou sabendo, por JOÃO, que os três cometeram o roubo; seguiu com seu veículo direto a casa de JOÃO, todos ficaram e onde foi descarregado os objetos; após a retirada dos objetos de seu veículo, foi direto para sua casa; afirma que não possui arma de fogo e que, no dia dos ocorrido, em momento algum, viu uma arma com seus colegas. Neste ato, retrata-se e deixa bem claro que DANIEL não está envolvido no roubo e que no dia dos fatos não o viu em momento algum, pede que desconsidere tal acusação, feita no dia 05/08/2016; alega que o acusou por falta de argumento em sua defesa, tentando alimentar uma mentira". Perante este Juízo, o réu negou os fatos. Disse que não tinha ciência do crime. Que de fato acompanhou o João e o Bel, dirigindo o veículo, pois iria buscar bens na casa da tia do João. Disse que somente depois tomou conhecimento que se tratava de um roubo. Que conhecia o João do bairro e nao conhecia o Bel. Que disse ao João que poderia prestar o favor, mas teria que ser rápido, pois estava em horário de almoço. Pois bem. Todos elementos apontam para a coautoria e responsabilidade criminal do acusado. Ao final da instrução, convenço-me que restou demonstrado nesses autos o delito de roubo majorado praticado em companhia de terceiros. Nota-se que a prova é robusta e autoriza o decreto condenatório. A versão do réu é pouco crível e inverossímil. Aduz que foi convidado pelo correu João para ir até a casa da tia desse amigo para buscar alguns objetos e que só teve ciência do crime após os fatos. No entanto, quando inicialmente ouvido em delegacia, apresentou versão totalmente diversa, afirmando que sequer estava na posse do veículo. Após a colheita do depoimento de seu genitor, mudou sua versão, confirmando que realmente levou os comparsas à residência da vítima. Ocorre que, como bem ressaltado pela Ilustre Representante do Ministério Público, foram muitos os bens subtraídos, de modo que impossível que ele nao se dado conta do que era carregado em seu carro, sendo mentirosa a versão de que apenas visualizou 1 televisão e um aparelho de som. Se não bastasse, se o réu estivesse mesmo de boa fé, teria comparecido à Delegacia de Polícia tao logo tivesse tomado ciência do crime. Mas o réu só foi identificado porque os policiais civis lograram êxito em

identificá-lo como proprietário do veículo utilizado para a empreitada criminosa, inclusive obtendo imagens do local. Em verdade, a prova colhida foi uníssona desde a fase inquisitiva, apontando que o acusado, na data dos fatos, era um dos coautores do roubo dos bens da vítima. Com efeito, o material fotográfico obtido a partir das câmeras de vigilância do imóvel vizinho deixou claro que o acusado, proprietário do veículo utilizado pelos roubadores, estacionou o automóvel próximo ao sítio dos fatos, aguardou pacientemente dentro do carro enquanto os demais autores andaram pela rua, certamente buscando o alvo que melhor lhes serviria para a prática delituosa. É o que se extrai do relatório de investigações (fls. 39/44), uma vez que, ao analisar as imagens, a autoridade policial pode observar que foi possível observar "os autores ao fundo, retornando, pois deram várias voltas pela mesma rua". Não bastasse, ficou claro que os fatos não se deram na forma como narrada pelo acusado, pois, conforme também revela o relatório de investigações e as imagens nele contidas, antes de adentrarem ao imóvel da vítima, os coautores do crime objeto destes autos tentaram, sem êxito, invadir o imóvel localizado em frente ao imóvel da Sra. Shirley. Além disso, há que se consignar que DANIEL DOMINGUES, aquele que o réu inicialmente apontou que estaria de posse de seu veículo, afirmou em solo policial (fls. 34) que, na data dos fatos, o acusado não foi buscá-lo, informando que não iria trabalhar. Tal questão tem relevância ao esclarecimento dos fatos, pois aponta mudança repentina de plano, considerando que, ainda de acordo com o quanto afirmou Daniel, a rotina de idas do veículo para conserto em sua oficina mecânica já perdurava por cerca de 02 semanas. Portanto, cai por terra a tese levantada pelo réu, restando claramente demonstrado que ele não só tinha conhecimento acerca da intenção dos demais autores do crime, como foi coautor do delito, pois forneceu o meio necessário (seu veículo) para deslocamento até o local do crime e retorno de todos, de posse dos bens subtraídos mediante grave ameaça. A coautoria por parte do autor, portanto, é clara. Não há que se falar em desclassificação para o delito de furto, tendo em vista a grave ameaça empregada pelos coautores, evidenciada no depoimento da vítima, que sequer quis depor na presença do réu. O delito em questão, roubo, prescinde de violência física. De todo modo, a vítima relatou que foi pega por um dos comparsas e levada até o seu quarto contra a sua vontade e confirmou que a todo tempo era ameaçada, tendo um deles, inclusive, colocado a mão em sua boca para que ela parasse de falar. Por fim, melhor sorte não socorre a Defesa quanto à tese de participação de menor importância. O réu conduziu o veículo e ficou aguardando os demais comparsas na consecução do crime. Era o responsável por dar fuga aos demais, o que não pode ser considerado como menor importância. Na verdade, sua atuação é essencial para o sucesso da empreitada criminosa, notadamente a ânsia de se furtarem à responsabilização penal. Portanto, a condenação por crime de roubo é medida que se impõe. No mais, restou claro que o crime ocorreu mediante concurso de pessoas, pois o próprio acusado afirmou que ele e mais 02 pessoas, João e "Bel", foram até o local dos fatos, e que a vítima permaneceu em poder do grupo, tendo restringida a sua liberdade, pois, conforme afirmou, permaneceu no quarto, sob a vigia de um dos autores, todo o tempo em que os roubadores estiveram em sua residência, o que justifica a incidência desta causa de aumento. Caracterizado, assim, o crime de roubo majorado, provada a autoria e materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais capazes de alterá-la nesta fase. Pena-base, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, tendo em vista que a vítima relatou que contava com 60 (sessenta) anos de idade à época dos fatos, ao passo que a agravante prevista no artigo 61, inciso II, exige que a vítima possua mais de 60 anos. No terceiro estágio, majoro a pena em 3/8 (três oitavos) pela incidência de duas causas de aumento de pena, isto é, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, conforme acima justificado. Pena-final, portanto, em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Considerados os mesmos parâmetros para fixação da pena de multa, resta a condenação ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Não há que se falar em substituição da pena (art. 44, CP). Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, tendo em vista a

primariedade do agente e o quantum de pena aplicado. Tendo o réu respondido a este processo solto, faculta-lhe o direito de recorrer em liberdade. Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra JOSÉ WILLIAN COSTA DA SILVA e o CONDENO às penas de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. 157, § 4º, incisos I e V, do Código Penal. Custas na forma da lei. Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP). Desde logo, considerando a suspensão do processo em relação ao réu JOÃO PAULO DE SOUZA, desmembram-se os autos em relação a ele, autorizada a cópia dos autos. P. I. C. Publicada esta em audiência, cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo recursal.

Indagado às partes se desejavam recorrer da sentença, pela Dra. Promotora de Justiça foi manifestado NÃO haver interesse em recorrer, ao passo que pela Defesa do réu JOSÉ WILLIAN foi manifestado TER interesse em recorrer.

Ao final, pela MM. Juíza de Direito foi deliberado: recebo o recurso interposto pela Defesa de José Willian, processando-se. Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público. No mais, cumpra-se o quanto determinado acima, desmembrando-se os autos para o codenunciado João Paulo. Com o eventual trânsito em julgado da condenação, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no art. 15, inc. III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021. Autorizo xerox. NADA MAIS. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pela MM. Juíza de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Eu, Samantha Beatriz Natacci Margarido de Figueiredo Sá, Assistente Judiciária, digitei.

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.